PSE **Classe de Terminale BAC PRO**	**THEMATIQUE C : L'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel** **MODULE C8** **DECLARATION ET REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES**

Objectif principal	**☞ Expliquer les démarches à accomplir pour déclarer un accident du travail ou une maladie professionnelle.** 
Objectifs intermédiaires	• Identifier les différents acteurs impliqués, les étapes, les délais et les documents nécessaires dans une procédure de déclaration. • Différencier responsabilité civile et responsabilité pénale de l'employeur. • Repérer les modalités d'indemnisation des victimes.
Compétences à développer	**-Traiter une information.** **- Appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée.** **- Expliquer une disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention.** **- Proposer une solution pour résoudre un problème.** **- Argumenter un choix.** **- Communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté.**
PLAN	• **Analyse de la situation** • **Mobiliser les connaissances** **1- Accident du travail et maladie professionnelle** **2- Déclaration des AT/MP** **3- L'indemnisation des victimes** **4- Les responsabilités civiles et pénales de l'employeur** • **Proposer des solutions**

Pour introduire le module

Accident du travail (2'32)

lienmini.fr/4607-c801

SITUATION

Julie, 20 ans, logisticienne, vient de glisser sur de la graisse au niveau du quai de déchargement où elle travaille. Sa cheville s'est retournée et a doublé de volume. Malgré sa douleur, Julie est inquiète : la gravité de sa blessure va entraîner un long arrêt de travail, avec une perte de revenus et par conséquent engendrer des difficultés pour payer son loyer et ses dépenses courantes. Elle pense aussi aux dépenses de santé : médecin, radiologue, pharmacie, kinésithérapeute…

En attendant, Julie doit, pour la première fois, faire les démarches appropriées pour obtenir l'indemnisation de son accident du travail.



ANALYSE DE LA SITUATION

- **Surligner** la problématique de la situation
- **Compléter** le tableau suivant

Qui ? (Qui est concerné ?)	Julie, 20 ans
Quoi ? (Quelle est l'origine du problème ?)	Une blessure qui va générer un long arrêt de travail
Où ? (Où se déroule le problème ?)	Sur le quai de déchargement où elle travaille
Comment ? (Quel élément a favorisé sa survenue ?)	De la graisse sur le sol du quai
Pourquoi ? (Quelles sont les conséquences du problème posé ?)	Absence d'indemnisation si les démarches ne sont pas faites correctement, Julie risque d'avoir des difficultés pour payer son loyer et ses dépenses courantes

1- Accident du travail et maladie professionnelle

Objectif : ***Différencier un accident du travail d'une maladie professionnelle***

Document 1 : Accident du travail et maladie professionnelle

Accident du travail (AT)

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». (Art L 411.1 du Code de la Sécurité sociale)

Trois conditions complètent cet article :
– action soudaine provoquant une lésion ;
– accident intervenu au temps et au lieu de travail ;
– rapport de cause à effet entre accident et lésion.

L'accident de trajet est aussi reconnu comme AT lorsque le trajet s'effectue entre :
– sa résidence ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ou pour du covoiturage et le lieu de travail.
– son lieu de travail et le lieu de restauration où le salarié se rend habituellement dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel.

Maladie professionnelle (MP)

Une maladie professionnelle est la conséquence directe d'une exposition chronique plus ou moins prolongée d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.



Pour reconnaître une maladie comme professionnelle, la Sécurité sociale a établi des tableaux de MP*. Si la maladie n'est pas inscrite dans ces tableaux, la procédure de reconnaissance est possible, mais plus longue.

*Un exemple de tableau de MP se trouve à la page 286.

Source : Editions Delagrave – PSE- Tle BAC PRO 2020

Après lecture du document 1,

1-1 **Souligner** trois critères permettant de qualifier un accident du travail

1-2 **Indiquer** l'outil utilisé par la Sécurité Sociale permettant de reconnaitre plus rapidement certaines maladies comme professionnelles : La Sécurité sociale utilise des tableaux de maladies professionnelles

1-3 **Cocher** le type d'évènement dont il s'agit pour chaque situation ci-dessous :

Situation	AT		MP
	proprement dit	trajet	
1. Louna, 28 ans, est victime d'un accident de la route en allant au travail. Elle a fait un détour pour amener sa fille à l'école.	☐	☒	☐
2. Lucas, vendeur de 18 ans, est retrouvé inconscient dans la réserve du magasin. Un carton lui est tombé sur la tête.	☒	☐	☐
3. Mattéo, électricien depuis 20 ans, souffre du poignet depuis trois jours. Son médecin diagnostique un syndrome du canal carpien lié à l'utilisation de pinces pour découper les câbles électriques.	☐	☐	☒

Objectif : ***Identifier les différents acteurs impliqués, les étapes, les délais et les documents nécessaires dans une procédure de déclaration*.**

Document 2 : Procédure de déclaration d'un accident du travail (AT)

Ce que je fais en tant qu'assuré

Je retrouve ci-après les démarches à effectuer pour bénéficier de mes prestations.

JE DÉCLARE MON ACCIDENT

24h
Délai

Je préviens rapidement mon employeur de mon accident, en précisant les circonstances et l'identité du (ou des) témoin(s) éventuel(s).

J'envoie le « certificat médical initial » (CMI) remis par mon médecin après mon accident à ma caisse d'assurance maladie.

JE M'ASSURE QUE MON EMPLOYEUR A FAIT LES DÉMARCHES DE SON CÔTÉ

Une fois informé de mon accident, mon employeur doit remplir plusieurs obligations :

sous 48 h

- déclarer à ma caisse d'assurance maladie l'accident que j'ai eu sur mon lieu de travail ou sur le trajet, en renvoyant la « déclaration d'accident du travail » (DAT) ;
- me remettre une « feuille d'accident du travail » dès que possible ;
- en cas d'arrêt de travail, il doit remplir une attestation de salaire et l'envoyer au plus tôt à ma caisse d'assurance maladie, qui calculera ainsi le montant de mes indemnités journalières ;

L'employeur peut émettre des réserves, s'il a un doute sur le caractère professionnel de cet événement. Il a 10 jours francs (à partir de la DAT) pour le faire.

J'UTILISE MA FEUILLE D'ACCIDENT DU TRAVAIL

- Je la présente aux professionnels de santé que je consulte. Elle me dispense de l'avance des frais.
- À la fin de mon traitement ou dès qu'elle est entièrement remplie, je la renvoie à ma caisse d'assurance maladie.

Source : Editions Delagrave – PSE Tle BAC PRO 2020

A l'aide du doc2 et de vos connaissances,

2-1 **Indiquer** :

- Le délai dont dispose le salarié pour avertir l'employeur d'un accident du travail :

  24 heures
- La personne qui doit envoyer la déclaration d'AT à la caisse d'assurance maladie. **Préciser** le délai d'envoi :
  L'employeur à 48 heures pour envoyer la DAT
- **Relever** le nom du document que le médecin remet au salarié suite à son AT :

  Il s'agit du certificat médical initial (CMI)
- **Justifier** l'intérêt pour le salarié de récupérer au plus vite une feuille de déclaration d'AT auprès de l'employeur :

  En présentant sa déclaration d'accident du travail, le salarié ne paiera aucuns frais médicaux

Document 3 : Procédure de déclaration d'une maladie professionnelle



Le salarié adresse à la CPAM dans les 15 jours suivant l'arrêt de travail : la déclaration de MP, deux exemplaires du certificat médical initial (CMI) remis par son médecin et sa dernière attestation de salaire.

CPAM : étude de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

2-2 ***A l'aide du document 3*** :

- **Relever** la personne qui déclare la maladie professionnelle :
  C'est le salarié
- **Indiquer** le délai dont dispose le salarié pour envoyer la déclaration :



Document 4 : MP tableau 71 : affections oculaires dues au rayonnement thermique

Désignation des maladies	Délai de prise en charge*	Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Cataracte	15 ans	Travaux exposant habituellement au rayonnement thermique de verre ou de métal porté à incandescence.

* Délai entre le constat de la maladie et la fin de l'exposition au danger.

Source : Editions Delagrave – PSE- Tle BAC PRO 2020



2-3 **Indiquer**, à l'aide des doc 3 et 4, si les situations ci-dessous remplissent les trois critères de validation du tableau 71 des maladies professionnelles.

Situations	Oui	Non
1. Vincent, chaudronnier, travaille depuis 10 ans face à du métal en fusion. En arrêt de travail depuis trois jours, le médecin lui a diagnostiqué une cataracte.	☒	☐
2. Ahmed est à la retraite depuis 20 ans. Ancien souffleur de verre, son travail consistait à assembler des pièces de verre en fusion. Il est atteint de cataracte.	☐	☒
3. Louna est souffleuse de verre depuis trois ans. Depuis une semaine, sa vison diminue	☒	☐

3- L'indemnisation des victimes

➥ **Objectif** : **repérer les modalités d'indemnisation des victimes**

Document 5 : L'indemnisation suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

L'accident du travail et la maladie professionnelle donnent droit à deux types de prestations.

• Les **prestations en nature** qui correspondent aux remboursements des soins pris en charge à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Elles sont versées directement aux praticiens (médecin, pharmacien...) afin d'éviter l'avance des frais par la victime d'AT ou de MP.



• Les **prestations en espèces** qui comprennent :

– les **indemnités journalières** versées par la CPAM dès le lendemain de l'accident pour compenser la perte de salaire. Les 28 premiers jours, elles représentent 60 % du salaire journalier et 80 % à partir du 29e jour ;

– la **rente d'incapacité** attribuée si la victime conserve des séquelles (par exemple : amputation, paralysie...). Elle est calculée en fonction du taux d'incapacité ;

– la **rente aux ayants droit** attribuée aux enfants, au conjoint en cas de décès de la victime.



Source : Source : Editions Foucher – PSE- Tle BAC PRO 2020

A partir du document 5,

3-1 : **Nommer** les prestations qui correspondent aux remboursements des frais d'hospitalisation, de rééducation et pharmaceutiques.

Les prestations en nature

3-2 **Renseigner** le tableau :

	Pourcentage du salaire versé par la CPAM	Montant des indemnités journalières versées à Mr MARTIN qui perçoit un salaire journalier de 50 euros et qui est arrêté 33 jours.
- **Les 28 premiers jours d'arrêt**	60%	Indemnités perçues pour 1 jour = 50x60/100 = 30 E Indemnités perçues pour 28 jours = 30x28 = 840 E
- **A partit du 29 -ème jour d'arrêt**	80%	Indemnités perçues pour 1 jour = 50x80/100 = 40 E Indemnités perçues pour 5 jours = 40x5 = 200 E
Total des indemnités perçues par Mr MARTIN		840 +200 = 1040 E

3-3 **Cocher** les indemnisations auxquelles donnent droit les situations de Paul et Léa.

Situation de Paul, couvreur 	Un couvreur réalisait avec l'aide d'un collègue une couverture en plaques ondulées en fibres-ciment en prenant appui directement sur les plaques. Soudain, l'une des plaques s'est brisée sous son poids et il a fait une chute de 4 mètres sur le sol. Atteint d'une fracture du crâne, il est décédé pendant son transport à l'hôpital.	☒ Prestations en nature ☐ Indemnités journalières ☐ Rente d'incapacité ☒ Rente aux ayants droit
Situation de Léa, serveuse 	Une serveuse de bar à cocktails effectuait son premier jour de travail. En récupérant de la main droite la glace broyée dans le bocal à réception, elle a passé son majeur droit dans l'orifice d'éjection de la glace. Le mécanisme en mouvement a happé l'extrémité du doigt et a coupé la première phalange. Cet accident a entraîné plusieurs jours d'arrêt de travail et une reconnaissance d'incapacité permanente partielle.	☒ Prestations en nature ☒ Indemnités journalières ☒ Rente d'incapacité ☐ Rente aux ayants droit

4- Les responsabilités civiles et pénales de l'employeur

Objectif : ***Différencier responsabilité civile et responsabilité pénale de l'employeur***

Document 6 : la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable

L'employeur a une obligation générale de sécurité. Il commet une faute inexcusable lorsqu'il expose son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conséquence juridique d'un AT ou d'une MP varie en fonction des circonstances et des responsabilités engagées.

Responsabilité civile	Responsabilité pénale
➔ Mécanisme de réparation ➔ Objectif : réparer le préjudice sous forme de dommages et intérêts versés en complément des prestations en espèces versées par la CPAM.	➔ Mécanisme de répression ➔ Objectif : sanctionner l'employeur pour des infractions définies par le Code du travail ou le Code pénal.

Source : Editions Delagrave – PSE- Tle BAC PRO 2020

Document 7 : Un employeur devant la justice



Théo, 25 ans, est victime d'un choc électrique après avoir touché une ligne électrique avec le bras de déchargement de son camion. Il a subi des dommages très lourds : amputation d'une main, brûlures graves, souffrances psychologiques… Un accident similaire avait déjà eu lieu. Théo n'a jamais été formé à l'utilisation du bras de déchargement et le document unique de l'entreprise ne mentionnait pas ce risque. Les juges condamnent l'employeur à rembourser 155 000 € à la caisse d'assurance maladie qui a fait l'avance des frais au salarié pour les préjudices esthétiques, les souffrances endurées et les frais d'adaptation du logement et du véhicule. Le tribunal le condamne aussi à 1 500 € d'amende pour faute inexcusable.

Source : Editions Delagrave – PSE- Tle BAC PRO 2020

Après lecture du document 7, répondre aux questions suivantes

4-1 **Surligner** dans le document 7 :

- **En vert** les éléments qui ont permis de démontrer la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de Théo ;
- **En bleu** les éléments pris en compte pour calculer l'indemnisation au titre de la responsabilité civile

4-2 **Relever** dans le document 7, le montant que devra payer l'employeur au titre de la responsabilité pénale :

1 500 E



PROPOSER DES SOLUTIONS

- **Indiquer** les démarches que doit faire Julie pour être indemnisée de son accident du travail.

- Julie doit prévenir son employeur dans les 24 heures.
- Elle doit envoyer le certificat médical initial à la caisse d'assurance maladie.
- Elle doit présenter la feuille d'AT remise par l'employeur à tous les praticiens pour être dispensée d'avancer les frais.

- **Indiquer** par quoi sera compensé son salaire, sachant qu'elle a 90 jours d'arrêt de travail.

Elle percevra des indemnités journalières de :
> 60 % de son salaire brut jusqu'à 28 jours d'arrêt de travail ;
> 80 % de son salaire brut à partir du 29e jour d'arrêt.

FICHE SYNTHESE

La déclaration et la réparation des AT et des MP

- En cas d'accident du travail
  - L'employeur déclare à la CPAM dans les 48 h
  - La victime informe l'employeur dans les 24 h
- En cas de maladie professionnelle
  - La victime déclare à la CPAM dans les 15 jours qui suivent la cessation de travail ou le constat de la maladie

Démarches à effectuer



- Prestations en nature
  - Remboursements de soins à 100 %
- Prestations en espèces
  - Rente aux ayants droit en cas de décès
  - Rente d'incapacité en cas de séquelles
  - Indemnités journalières

Indemnisations



La déclaration et la réparation des AT et des MP

Responsabilité de l'employeur



- Responsabilité civile : réparer les préjudices subis par la victime
- Responsabilité pénale : punir des infractions aux règles de santé et sécurité au travail